

CONTRAT DE SERVICE & ÉTAT DE TRAVAIL (SOW)

Dernière mise à jour : Septembre 2026 · Solutions Anvela

INFORMATIONS DU CLIENT

Nom de l'entreprise : _____

Représentant autorisé : _____

Adresse : _____

Courriel : _____

Téléphone : _____

1. FORFAIT SÉLECTIONNÉ ET ENGAGEMENT

	Forfait	Frais de mise en service	Frais mensuel	Durée minimale
☐	Night Shift (Essentiel)	Gratuit	199 \$ CAD / mois	3 mois
☐	Co-Pilot	197 \$ CAD	449 \$ CAD / mois	3 mois
☐	Anvela Signature	Selon soumission	À partir de 697 \$ CAD / mois	6 mois

Forfait sur mesure et soumission : Pour le forfait Anvela Signature ou pour tout volume d'appels personnalisé, les frais de mise en service, le tarif mensuel, les minutes incluses et le tarif au-delà du seuil sont précisés dans une soumission écrite acceptée par les deux parties et annexée au présent contrat. En cas de divergence, la soumission prévaut sur les tableaux du présent contrat.

Période initiale : Le Client s'engage pour la durée minimale indiquée ci-dessus afin de permettre l'optimisation de l'IA, la stabilité de l'intégration et l'évaluation objective des résultats du service.

Tarification de lancement : Les tarifs mentionnés ci-dessus constituent une tarification de lancement. Ils sont applicables pour la durée de la période initiale et sont sujets à révision lors du renouvellement, conformément à la section 4 du présent contrat.

2. DATE DE DÉBUT DE SERVICE ET FACTURATION

Signature du contrat : Le présent contrat prend effet à la date de signature par les deux parties.

Date de déploiement : Anvela s'engage à déployer le service (« Date de Mise en Service ») dans un délai maximum de quatorze (14) jours civils suivant la signature du contrat et la réception du paiement des frais de mise en service.

Début de la facturation mensuelle : La facturation des frais mensuels débute à la Date de Mise en Service. La période initiale (3 ou 6 mois selon le forfait) est calculée à partir de cette date.

Paiement des frais de mise en service : Les frais de mise en service (le cas échéant) sont facturés et payables intégralement à la signature du contrat. Ils ne sont pas remboursables une fois le déploiement amorcé.

3. MODALITÉS DE PAIEMENT

Plateforme de facturation : Tous les paiements sont traités via Stripe. Le Client autorise Anvela à prélever automatiquement les frais convenus sur le moyen de paiement fourni (carte de crédit ou débit préautorisé) selon la fréquence établie.

Fréquence : Les frais mensuels sont prélevés à la même date civile chaque mois, correspondant à la Date de Mise en Service.

Taxes : Tous les montants sont en dollars canadiens (CAD) et excluent les taxes applicables (TPS et TVQ), qui seront ajoutées à la facturation conformément à la réglementation québécoise.

Échec de paiement : En cas d'échec de prélèvement, le Client dispose d'un délai de grâce de sept (7) jours civils pour régulariser sa situation. Au-delà de ce délai, Anvela se réserve le droit de suspendre le service jusqu'à régularisation, sans préavis supplémentaire et sans remboursement pour la période d'interruption.

Frais de retard : Tout paiement en retard de plus de quinze (15) jours civils peut entraîner des frais administratifs de 25 \$ CAD ainsi qu'un intérêt mensuel de 1,5 % (soit 18 % annuel) sur le solde impayé.

4. MODIFICATION DES TARIFS AU RENOUELEMENT

Anvela se réserve le droit de modifier les tarifs mensuels et les frais de mise en service à l'issue de la période initiale ou de toute période de renouvellement, moyennant un préavis écrit de soixante (60) jours civils transmis au Client par courriel.

Si le Client n'accepte pas les nouveaux tarifs, il peut résilier le contrat sans pénalité en envoyant un avis écrit avant la date d'entrée en vigueur des nouveaux tarifs. À défaut de résiliation, la poursuite du service après cette date constitue une acceptation tacite des nouveaux tarifs.

5. RENOUELEMENT ET RÉSILIATION

Renouvellement automatique : À l'issue de la période initiale, le contrat se renouvelle automatiquement de mois en mois, sauf résiliation conformément aux modalités ci-dessous.

Résiliation par le Client : Après la période initiale, le Client peut résilier le contrat en tout temps moyennant un préavis écrit de trente (30) jours civils. La résiliation prend effet à la fin de la période de facturation en cours suivant l'expiration du préavis. Aucun remboursement n'est applicable pour les mois déjà entamés.

Résiliation pour motif valable par Anvela : Anvela se réserve le droit de résilier le contrat avec effet immédiat dans les cas suivants :

- non-paiement persistant au-delà du délai de grâce et après une mise en demeure ;
- utilisation frauduleuse, illégale ou abusive du service ;
- violation par le Client de ses obligations de divulgation aux appelants (Loi 25) ;
- comportement irrespectueux, harcelant ou menaçant envers le personnel d'Anvela.

Résiliation anticipée par le Client (pendant la période initiale) : Toute résiliation par le Client avant la fin de la période initiale entraîne le paiement intégral des frais mensuels restants jusqu'à la fin de cette période, à titre de pénalité pour engagement non honoré.

6. DESCRIPTION DES SERVICES D'ANVELA

Anvela déploiera et gèrera « **Mila** », une solution de réception vocale intelligente, incluant les éléments suivants selon le forfait choisi :

- **Architecture vocale propriétaire :** utilisation de modèles de langage avancés pour des conversations naturelles et fluides.
- **Logique d'automatisation Anvela :** programmation de flux de travail personnalisés pour la gestion des rendez-vous et la qualification des prospects.
- **Base de données infonuagique :** synchronisation et archivage sécurisé des données d'appels en temps réel.
- **Système de notification SMS :** envoi automatisé de confirmations et de rappels de rendez-vous.
- **Intégration calendrier :** connexion directe à Google Calendar (ou équivalent supporté) pour la prise de rendez-vous automatisée.

Les fonctionnalités spécifiques incluses dans chaque forfait sont détaillées sur la page anvela.ca et constituent une partie intégrante du présent contrat.

7. MINUTES INCLUSES ET UTILISATION ÉQUITABLE

Chaque forfait comprend un nombre de minutes d'appel par mois, adapté à une utilisation professionnelle normale et raisonnable. Seules les minutes des appels pris en charge par Mila sont comptabilisées ; les appels répondus directement par le personnel du Client ne le sont pas. Au-delà des minutes incluses, les tarifs suivants s'appliquent :

Forfait	Minutes incluses par mois	Tarif au-delà du seuil
Night Shift	500 minutes / mois	0,50 \$ CAD / minute
Co-Pilot	750 minutes / mois	0,65 \$ CAD / minute
Anvela Signature	Selon soumission	Selon soumission

Les minutes excédentaires sont facturées mensuellement, en sus du forfait mensuel, et prélevées sur le moyen de paiement enregistré. Anvela informera le Client par courriel dès qu'il atteint 80 % de son seuil mensuel, afin de permettre un ajustement éventuel vers un forfait supérieur.

8. POLITIQUE DE REMBOURSEMENT

Frais de mise en service : non remboursables une fois le déploiement amorcé.

Frais mensuels : non remboursables pour la période en cours, même en cas de résiliation anticipée ou de non-utilisation du service par le Client.

Garantie de satisfaction (forfait Night Shift uniquement) : le Client peut demander le remboursement intégral des frais mensuels du premier mois s'il en fait la demande écrite dans les trente (30) jours civils suivant la Date de Mise en Service. Cette garantie ne s'applique pas aux frais de mise en service et est offerte une seule fois par Client.

9. NIVEAU DE SERVICE (SLA)

Anvela vise une disponibilité opérationnelle de 99 % sur une base mensuelle, calculée hors fenêtres de maintenance planifiée et hors incidents causés par des fournisseurs tiers (Retell, Twilio, OpenAI, ElevenLabs, Google Calendar, etc.).

Maintenance planifiée : Anvela s'efforcera de réaliser toute maintenance planifiée en dehors des heures d'affaires du Client, avec un préavis raisonnable lorsque possible.

Limites du SLA : ce niveau de service constitue un objectif et non une garantie contractuelle de performance. En cas de non-atteinte, le recours du Client est limité aux dispositions de la section 13 (Limitation de responsabilité).

10. PROTECTION DES DONNÉES (LOI 25 – QUÉBEC)

Consentement des appelants : Le Client est seul responsable d'informer ses appelants que leurs conversations avec Mila sont enregistrées et traitées par un système automatisé d'intelligence artificielle, conformément à ses obligations en vertu de la *Loi modernisant des dispositions législatives en matière de protection des renseignements personnels* (Loi 25 du Québec) et de toute autre législation applicable.

Autorisation d'enregistrement : Le Client autorise expressément Anvela à enregistrer, transcrire et conserver les appels entrants reçus sur les numéros configurés dans le cadre du service, aux fins de prestation, d'amélioration et d'audit du service.

Processeurs tiers : Les données peuvent transiter par des infrastructures technologiques tierces sécurisées (notamment Retell, Twilio, OpenAI, ElevenLabs et Google), tel que détaillé dans la **Politique de confidentialité d'Anvela** (anvela.ca/privacy).

Durée de conservation : Les enregistrements et transcriptions sont conservés pour une durée maximale de douze (12) mois suivant la fin du contrat, après quoi ils sont supprimés de manière sécurisée, sauf obligation légale contraire.

Droits du Client et de ses appelants : Conformément à la Loi 25, le Client et ses appelants disposent d'un droit d'accès, de rectification et de suppression des renseignements personnels les concernant. Toute demande doit être adressée par courriel à privacy@anvela.ca.

11. PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Propriété d'Anvela : Anvela conserve la propriété exclusive de la plateforme, des modèles d'invite (« prompts »), des configurations vocales, des logiques d'automatisation, des intégrations techniques et de tout savoir-faire développé dans le cadre du service. Le Client bénéficie d'un droit d'usage non exclusif et non transférable, limité à la durée du contrat.

Données du Client : Le Client demeure propriétaire de ses propres données commerciales (liste de clients, historique de rendez-vous, contenus marketing fournis à Anvela pour configurer le service). Anvela n'utilise ces données qu'aux fins de la prestation du service.

Enregistrements d'appels : Les enregistrements vocaux et leurs transcriptions demeurent la propriété du Client. Anvela en conserve l'accès uniquement aux fins techniques décrites à la section 10.

12. UTILISATION MARKETING ET RÉFÉRENCE COMMERCIALE

Le Client autorise Anvela à mentionner son nom commercial et à utiliser son logo dans ses supports de communication (site web, brochures, démonstrations, études de cas) à titre de référence commerciale, sans rémunération additionnelle.

Toute étude de cas chiffrée (volume d'appels, rendez-vous générés, etc.) sera soumise à l'approbation écrite préalable du Client. Le Client peut, à tout moment, retirer son consentement à l'utilisation de son logo en notifiant Anvela par courriel.

13. LIMITATION DE RESPONSABILITÉ

Anvela fournit un service basé sur l'intelligence artificielle générative. Le Client reconnaît expressément que cette technologie peut occasionnellement produire des erreurs d'interprétation, des informations inexactes (« hallucinations ») ou des décisions sous-optimales.

Anvela ne peut être tenue responsable :

- des erreurs ou réponses inexactes générées par les modèles d'IA ;
- des interruptions de service causées par des fournisseurs tiers (Retell, Twilio, OpenAI, ElevenLabs, Google) ;
- des dommages indirects, incluant les pertes de revenus, de clientèle ou de réputation ;
- du non-respect par le Client de ses propres obligations de divulgation aux appelants.

Plafond de responsabilité : La responsabilité totale d'Anvela, toutes causes confondues, est expressément limitée au montant mensuel payé par le Client pour le mois au cours duquel le préjudice est survenu.

14. CESSIION DU CONTRAT

Le Client ne peut céder le présent contrat à un tiers sans l'accord écrit préalable d'Anvela. Anvela se réserve le droit de céder le présent contrat à un acquéreur, à une société affiliée ou à un successeur dans le cadre d'une vente, d'une fusion ou d'une réorganisation d'entreprise, moyennant un préavis écrit au Client.

15. LOI APPLICABLE ET JURIDICTION

Le présent contrat est régi par les lois en vigueur dans la province de Québec et les lois fédérales du Canada applicables. Tout litige découlant de l'interprétation ou de l'exécution du présent contrat sera soumis à la juridiction exclusive des tribunaux du district judiciaire de Montréal, Québec, sauf disposition impérative contraire.

16. INTÉGRALITÉ DE L'ACCORD

Le présent contrat, ainsi que toute soumission annexée et la Politique de confidentialité d'Anvela (anvela.ca/privacy), constituent l'intégralité de l'entente entre les parties et remplace tout accord, communication ou entente antérieure, verbale ou écrite, relative à son objet.

Toute modification au présent contrat doit faire l'objet d'un avenant écrit signé par les deux parties. L'invalidité d'une clause n'entraîne pas la nullité du contrat dans son ensemble.

17. ACCEPTATION ET SIGNATURES

En signant ci-dessous, les parties reconnaissent avoir lu, compris et accepté l'intégralité des termes et conditions du présent contrat.

Pour le Client

Nom :

Titre :

Signature :

Date :

Pour Solutions Anvela

Nom :

Pablo Fuentes

Titre :

Fondateur, Solutions Anvela (NEQ : 2282332396)

Signature :

Date :
